

العمل النقابي



ماذا نعني بـ نقابة عمالية؟

هو تجمع تنظيمي يضم مجموعة من العاملين أو أصحاب المهن أو غيرهم في هيئات منظمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة.

شروط تأسيس نقابة العمال وتسجيلها:

- أن يكون العاملون ممن يشتغلون فعلياً وليسوا عاطلين عن العمل.
- يشتغلون في مهنة مترابطة ضمن صنف واحد من المهن.
- ألا تكون هناك نقابة عمالية موجودة تمثل تلك المهنة.

إجراءات تشكيل النقابة:

- حتى نؤسس نقابة عمالية، يجب تشكيل لجنة تأسيسية للنقابة لإعداد نظام داخلي للنقابة، يحدد آلية عملها وأهدافها لخدمة الأعضاء المنتسبين.
- إعداد مشروع نظام أساسي للنقابة قيد التأسيس، ويجب أن يتضمن النقاط التالية:
- 1 - اسم النقابة ومقرها وعنوانها ومن يمثلها قانونياً.
- 2 - أهداف النقابة.
- 3 - شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
- 4 - قيمة الاشتراكات وحالات الإعفاء منها وشروطها.
- 5 - مصادر أموال النقابة وكيفية التصرف بها.
- 6 - تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد المتعلقة بسير أعماله وشروط العضوية والانتخاب.
- 7 - القواعد المتعلقة بالحسابات والتصديق على الميزانية وبيان النواحي التي ستنفق عليها أموال النقابة.
- 8 - اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة.
- 9 - الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل نظام النقابة الأساسي أو تغييره أو حل النقابة.
- تحديد موعد لانعقاد اللجنة التأسيسية والإعلان عن الموعد بشكل رسمي.
- فتح باب التسجيل لعضوية النقابة وباب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- إخطار وزارة العمل من خلال مكتب العمل في المحافظة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي مع أسماء اللجنة التأسيسية المؤقتة.

- خلال تنظيم انعقاد الاجتماع أو المؤتمر التأسيسي الأول للنقابة، يجب إتمام الخطوات التالية:
- 1 - إتمام عملية تسجيل الأعضاء قبل 3 أيام من انعقاد المؤتمر.
- 2 - إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة قبل يوم واحد من الانعقاد.
- 3 - إعداد جدول الأعمال ليتم توزيعه خلال مؤتمر التأسيس على الحضور، ويشمل:
- التثبت من العضوية وعدد الحضور من أجل تحديد النصاب القانوني.
- مناقشة النظام الأساسي والتصديق عليه بالأغلبية.
- انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- ترتيب الإشراف على العملية الانتخابية.
- تحضير مكان الاجتماع وما يتبعه من ترتيبات.
- انعقاد المؤتمر التأسيسي.
- إقرار النظام الداخلي والتصديق عليه بأغلبية ثلثي الحضور.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- يقوم رئيس النقابة أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس بإيداع الأوراق الرسمية الخاصة بالنقابة لتسجيلها لدى وزارة العمل - دائرة علاقات العمل والعاملين.

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
REGIONAL OFFICE PALESTINE & JORDAN

المبادرة والكرامة
The Windsor Birzeit Dignity Initiative

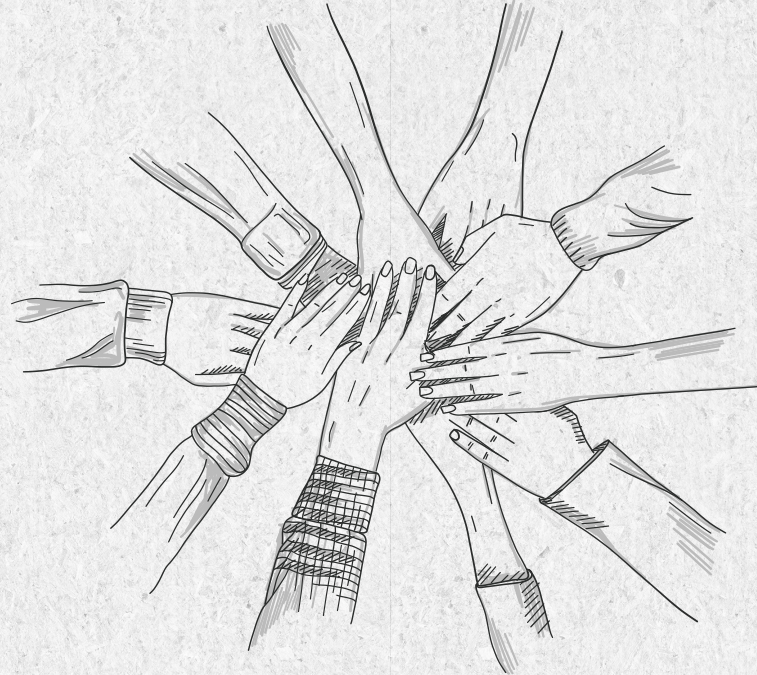
"تم دعم هذا المنشور من قبل مؤسسة روزا لوكسمبورغ عن طريق التمويل المقدم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. يجوز إعادة طباعة وتوزيع هذا المنشور بشرط عدم تغيير شكله أو محتواه. وعدم تحقيق أي ربح مادي".
لا يعكس محتوى هذا المنشور بالضرورة موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ (RLS)

المبادئ الخاصة بالتنظيم النقابي:

- مبدأ القناعة بأهمية العمل النقابي كسبيل للتحرر الوطني النابع من باع طويل من النضال النقابي والوطني على حدٍّ سواء، للارتقاء بمستوى أعلى من الوعي والتنظيم والتخطيط لإحياء الحركة النقابية العمالية الفلسطينية.
- العمل الجماعي التثقيفي لكافة أعضاء النقابات والعمال على منهج الديمقراطية والتحرر الوطني.
- العمل بكل جهد لإعادة إحياء منظومة الفكر النقابي العمالي لإعادة الثقة والانتماء والنضال من أجلها، من خلال مبدأ التضامن والتكافل بين اللجان العمالية والنقابات الموجودة.
- قرارات إدارة النقابة صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء، بما في ذلك حق العامل النقابي في اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي، ويلتزم الجميع بالقرارات الصادرة عن المجموعة.
- العمل النقابي هو بالضرورة عمل أخلاقي، يهدف إلى تقدم المجتمع ككل، وإلى تحسين معيشة كل أعضاء المجتمع، من خلال النضال من أجل تحسين شروط عمل المنتمين إلى نقابة معينة، ومن خلال التضامن مع العاملين الآخرين ونقاباتهم، وهو عمل يأخذ الصالح العام بعين الاعتبار دائماً.

مقومات التنظيم النقابي:

1. ضمان استقلالية النقابة.
2. استيعاب النقابة للشرائح كافة.
3. السلطة العليا فيها لقواعد النقابة عبر الهيئة الإدارية للنقابة.
4. قيادة النقابة لها سلطة تنفيذية فقط.
5. الانتخاب الحر لقيادة النقابة؛ سواء أكان انتخاباً مباشراً أم غير مباشر.
6. التداول الطبيعي والديمقراطي في قيادة النقابة.
7. الدورة النقابية محددة المدة الزمنية.



أهمية التنظيم النقابي:

1. النقابات تحمي مصالح العاملين أمام أصحاب العمل، من خلال التفاوض الجماعي باسم العمال من أجل تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم، مثل: الأجور، والإجازات، وساعات العمل، ... وغيرها.
2. التضامن بين النقابات العمالية والأجسام النضالية والجمهيرية الأخرى يعزز دور الحركة النقابية في أداء مهامها النقابية والوطنية.
3. التضامن بين النقابات العمالية، والعمل على إنتاج نشرات تثقيفية حول النضالات النقابية باختلافها يعزز ويرفع المستوى الثقافي للعاملين، ويؤدي إلى تماسك الأجسام العمالية، ويمكنها من لعب دور مهم في النضال النقابي والوطني.
4. من مهام النقابات العمالية العمل على رفع المستوى الثقافي للعامل، والدفاع عن مصالحه وحقوقه، بل والعمل على تحقيق رفاهيته كذلك.
5. النقابات من أهم عناصر المجتمع المدني التي تدفع بالمبادرة والضغط نحو صنع القرار والتشريعات التي تؤثر إيجابياً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وليس على المطالب المعيشية الأساسية فقط.